نور الفرقان — المدرسية: المقطع الثالث (الفصل الثالث)

العلوم الإسلامية — السنة الثالثة ثانوي (جميع الشعب). ملخصات للمراجعة وليست بديلًا عن الكتاب المدرسي.

الربا وأحكامه

تعريفه

- لغةً: الزيادة والنماء.
- اصطلاحًا: زيادة مشروطة في عقد مبادلة مال بمال أو في قرض مقابل الأجل من غير عوض.
- هو من كبائر الذنوب وأعظم المعاملات المحرمة.

أنواعه

- ربا النسيئة (الأجل): الزيادة مقابل التأجيل، ومنه ربا الجاهلية: «أتقضي أم تُربي؟».
- ربا الفضل: بيع الجنس الربوي بجنسه مع التفاضل، كالذهب بالذهب متفاضلًا.
- ربا القروض: كل قرض جرّ نفعًا مشروطًا للمقرض.

حكمه وأدلته

- حرمه الله تعالى في القرآن وأعلن الحرب على المرابين.
- لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
- الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.

أضراره وبدائله

- أضراره: استغلال المحتاج وتراكم الديون وتركز الثروة وتعطيل العمل والإنتاج وقطع التراحم.

- البدائل الشرعية: القرض الحسن والمضاربة والمشاركة والبيع بأنواعه والزكاة والصدقة.

الأدلة والشواهد

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة 275]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة 278]

«لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» [رواه مسلم]

«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد» [رواه مسلم]

سؤال للتدرب

عرّف الربا وبيّن أنواعه وأضراره.

الربا زيادة مشروطة بلا عوض في القرض أو المبادلة. أنواعه: النسيئة والفضل والقروض.

أضراره: استغلال المحتاج، وتراكم الديون، وتركز الثروة، وتعطيل الإنتاج، وقطع التراحم.

من المعاملات المالية الجائزة (الصرف - المرابحة - التقسيط)

الأصل في المعاملات

- الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم.
- يشترط الرضا والعلم بالثمن والسلعة وخلوّ العقد من الغرر والربا والغش.

الصرف

- تعريفه: بيع نقد بنقد، كبيع الدينار بالدولار أو الذهب بالفضة.
- شروطه: التقابض في مجلس العقد، والتماثل إن اتحد الجنس (ذهب بذهب).
- إن اختلف الجنس جاز التفاضل مع التقابض.

المرابحة

- تعريفها: بيع السلعة بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم.
- شروطها: أن يعلم المشتري ثمن الشراء والربح، وأن يملك البائع السلعة قبل بيعها.

- المرابحة للآمر بالشراء: تستعمل في المصارف الإسلامية بشروطها.

التقسيط

- هو بيع السلعة بثمن مؤجل يُدفع على أقساط معلومة.
- جائز عند جمهور العلماء ولو زاد الثمن عن الثمن الحال بشرط تحديد الثمن عند العقد.
- تحرم الزيادة على الثمن عند التأخر في سداد الأقساط لأنها ربا.

الأدلة والشواهد

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة 275]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء 29]

﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة 282]

«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» [متفق عليه]

سؤال للتدرب

اشرح البيع بالتقسيط وبيّن شروطه وما يحرم فيه.

هو بيع بثمن مؤجل يدفع على أقساط معلومة. شروطه: تحديد الثمن عند العقد، ووضوح الأقساط. ويحرم زيادة الثمن عند تأخر المشتري في السداد لأنها ربا.

الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين

مفهوم الحرية

- الحرية: قدرة الإنسان على التصرف باختياره دون إكراه ولا استعباد.
- كرّم الله الإنسان وخلقه حرًّا، فلا عبودية إلا لله.
- الإسلام قرر الحرية وجعل لها ضوابط تحفظ الحقوق.

صور الحرية في الإسلام

- حرية الاعتقاد: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾.

- حرية الرأي والتعبير في إطار الأدب والنصيحة.
- حرية التملك والعمل والتنقل.
- حرية الفرد في بيته وحرمة مسكنه وعرضه.

ضوابطها

- ألا تضر بالآخرين: «لا ضرر ولا ضرار».
- ألا تخالف مقاصد الشريعة وأحكامها القطعية.
- ألا تخل بالنظام العام والآداب العامة.
- التوازن بين الحق والواجب: حقي ينتهي حيث يبدأ حق غيري.

مسؤولية الفرد والمجتمع

- حديث السفينة: ترك أصحاب الأسفل يخرقون السفينة يهلك الجميع، فللمجتمع حق منع الضرر.
- الحرية مسؤولية يحاسب عليها الإنسان أمام الله وأمام القانون.

الأدلة والشواهد

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة 256]

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف 29]

«لا ضرر ولا ضرار» [رواه ابن ماجه]

«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» [رواه مسلم]

سؤال للتدرب

وضّح ضوابط الحرية الشخصية في الإسلام مع الدليل.

ضوابطها: عدم الإضرار بالآخرين («لا ضرر ولا ضرار»)، وعدم مخالفة مقاصد الشريعة، وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب، والتوازن بين الحق والواجب. ومثاله حديث السفينة.

من أحكام الأسرة: النسب والتبني والكفالة

النسب

- النسب: القرابة بالولادة، وهو من الضروريات التي حفظها الشرع (حفظ النسل).
- يثبت بالزواج الصحيح، وبالإقرار، وبالبينة.
- حق الولد على أبيه: أن يُنسب إليه ويُنفق عليه ويُربى.

التبني

- هو أن ينسب الرجل ولدًا معروف النسب أو مجهوله إلى نفسه ويعامله كابنه في كل الأحكام.
- حرمه الإسلام لأنه يختلط به النسب وتضيع به الحقوق ويُدخل في الميراث من ليس وارثًا.
- ينص قانون الأسرة الجزائري على منع التبني شرعًا وقانونًا (المادة 46).

الكفالة

- هي التزام على وجه التبرع بالقيام بطفل قاصر من نفقة وتربية ورعاية، كما يقوم الأب بابنه.
- أفضل الأعمال: كافل اليتيم مرافق للنبي ﷺ في الجنة.
- تكون بعقد شرعي أمام القاضي أو الموثق، ولا تُثبت نسبًا ولا ميراثًا.
- يمكن للكافل أن يوصي للمكفول في حدود الثلث أو يهبه شيئًا.

الفرق بين التبني والكفالة

- التبني: ينسب إليه ويرث ويرث منه، وهو محرم.
- الكفالة: يحتفظ بنسبه الأصلي ولا يرث بالنسب، وهي مشروعة ومندوب إليها.

الأدلة والشواهد

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب 5]

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب 4]

«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى [رواه البخاري]

سؤال للتدرب

قارن بين التبني والكفالة من حيث الحكم والآثار.

التبني محرم: ينسب فيه الولد لغير أبيه ويرث ويورث. أما الكفالة فمشروعة ومندوب إليها: رعاية ونفقة وتربية دون تغيير النسب ولا إثبات الميراث.

العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم

الأصل في العلاقة

- الأصل في العلاقة بين الناس السلم والتعارف والتعاون على الخير.
- الناس جميعًا من أصل واحد وكرّمهم الله.
- حرية الاعتقاد مضمونة: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.

أسس التعامل مع غير المسلمين

- البر والقسط مع من لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم.
- الحوار بالتي هي أحسن والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
- حفظ حقوق المعاهدين وأهل الذمة: الدم والمال والعرض ودور العبادة.
- جواز المعاملات المالية والتجارة والتهادي والتعاون في المصالح المشتركة.

أحكام خاصة

- جواز أكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم والزواج من المحصنات منهم.
- مواساتهم وعيادة مرضاهم وحسن الجوار.
- لا يجوز موالاتهم على حساب الدين أو الإعانة على ظلم المسلمين.

نماذج من السيرة

- صحيفة المدينة: دستور نظم العلاقة بين المسلمين واليهود وغيرهم.
- النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.
- وصية النبي ﷺ بأهل الذمة: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة».

الأدلة والشواهد

﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة 8]

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت 46]

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون 6]

«من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» [رواه البخاري]

سؤال للتدرب

اذكر أسس العلاقة بين المسلمين وغيرهم مع دليلين.
الأسس: السلم والتعارف، والبر والقسط (الممتحنة 8)، والحوار بالتي هي أحسن (العنكبوت 46)، وحفظ حقوق المعاهدين («من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة»)، وحرية الاعتقاد (لكم دينكم ولي دين).

خطبة الرسول ﷺ في حجة الوداع

ظروفها

- ألقاها النبي ﷺ يوم عرفة في السنة العاشرة للهجرة في حجة الوداع.
- سميت حجة الوداع لأنه ﷺ ودّع فيها الناس وتوفي بعدها بأشهر.
- اجتمع فيها نحو مئة ألف من الصحابة، فهي أعظم تجمع في عهده.

أهم محاورها

- حرمة الدماء والأموال والأعراض: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام».
- وضع ربا الجاهلية ودمائها وأول ما وضع ربا عمه العباس.
- المساواة بين الناس: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى».
- الوصية بالنساء خيرًا وبيان حقوق الزوجين.
- أداء الأمانات ورد الودائع.
- التمسك بكتاب الله وسنة رسوله: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا».
- تبليغ الرسالة: «فليبلغ الشاهد الغائب».

الدروس المستفادة

- تأكيد مبادئ حقوق الإنسان قبل قرون: الحياة والملكية والكرامة والمساواة.
- ربط العبادة بالمعاملات والأخلاق.
- وحدة الأمة والتحذير من الاقتتال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».
- كمال الدين ونزول آية إكمال الدين في ذلك اليوم.

الأدلة والشواهد

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة 3]

«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» [رواه مسلم]

«وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربا عباس بن عبد المطلب» [رواه مسلم]

«كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» [رواه أحمد]

سؤال للتدرب

استخرج خمسة مبادئ من خطبة حجة الوداع.

حرمة الدماء والأموال والأعراض؛ وضع ربا الجاهلية؛ المساواة بين الناس إلا بالتقوى؛ الوصية بالنساء خيرًا؛ التمسك بالكتاب والسنة؛ تبليغ الرسالة.